劳动合同审查报告

一、合同总体评价

- 审查立场：协议当事人
- 使用场景：劳动合同
- 合同类型：劳动合同
- 总体可签署性：可以签署
- 风险主题数（聚合后）：0
- 规则级审查命中数：0
- 重大风险数量：0
- 中等风险数量：0
- 低风险数量：0
- 需要真正修改的风险数：0
- 优先处理风险：0
- 建议处理风险：0
- 可选优化数：0
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：1

审查覆盖统计

- 已覆盖：15 项
- 部分覆盖：0 项
- 缺失：0 项
- 风险条款：0 项
- 不适用：4 项
- 待核验：1 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：20 项

二、核心风险摘要

- 未发现需要优先处理的高风险或重大经济后果事项。

三、建议优先修改

- 暂无必须或优先修改事项。

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
- 暂无需要单独提示的可优化事项。

五、已覆盖关键事项

- 已覆盖项详见完整审查明细。

六、人工复核事项

- EMP-08-01 劳动保护与职业危害：人工复核：核实岗位是否存在职业病危害因素，再确定告知和职业健康保护义务。（人工核验优先级：LOW）

七、完整审查明细

1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：全文；第一条；第二条；甲方（公章）：北京远航智能科技有限公司
• 审查判断：合同已明确约定用人单位住所；劳动者姓名与身份证明；用人单位名称。
【证据定位】
• 支持要素：用人单位住所
• 条款编号：第一条
• 原文片段：第一条
甲方：北京远航智能科技有限公司
法定代表人（主要负责人）或委托代理人：陈志远
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号A座1208室
经营地址：北京市海淀区中关村东路66号A座1208室
• 支持要素：劳动者姓名与身份证明
• 条款编号：第二条
• 原文片段：第二条
乙方：赵晨
性别：男
户籍类型：非农业
居民身份证号码：110108199304186518
其他有效证件名称：无
证件号码：无
在甲方工作起始时间：2026年9月10日
家庭住址：北京市朝阳区望京西路38号院5号楼902室
邮政编码：100102
在京居住地址：北京市朝阳区望京西路38号院5号楼902室
邮政编码：100102
户口所在地：北京市海淀区中关村街道
• 支持要素：用人单位名称
• 条款编号：全文
• 原文片段：无固定期限劳动合同
甲方：北京远航智能科技有限公司
乙方：赵晨
签订日期：2026年9月8日
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
• 支持要素：用人单位名称
• 条款编号：第一条
• 原文片段：第一条
甲方：北京远航智能科技有限公司
法定代表人（主要负责人）或委托代理人：陈志远
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号A座1208室
经营地址：北京市海淀区中关村东路66号A座1208室
• 支持要素：用人单位名称
• 条款编号：甲方（公章）：北京远航智能科技有限公司
• 原文片段：甲方（公章）：北京远航智能科技有限公司
法定代表人（主要负责人）或委托代理人：陈志远
签订日期：2026年9月8日

2. 合同期限（EMP-02-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：全文；第三条
• 审查判断：合同已明确约定期限类型；生效或起始日期。
【证据定位】
• 支持要素：期限类型
• 条款编号：全文
• 原文片段：无固定期限劳动合同
甲方：北京远航智能科技有限公司
乙方：赵晨
签订日期：2026年9月8日
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
• 支持要素：生效或起始日期
• 条款编号：第三条
• 原文片段：本合同于2026年9月10日生效，其中试用期至2026年12月9日止。
• 支持要素：期限类型
• 条款编号：第三条
• 原文片段：第三条
本合同为无固定期限劳动合同。

3. 试用期与试用工资（EMP-03-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第三条；第九条
• 审查判断：合同已明确约定试用期长度；试用期工资标准。
【证据定位】
• 支持要素：试用期长度
• 条款编号：第三条
• 原文片段：本合同于2026年9月10日生效，其中试用期至2026年12月9日止。
• 支持要素：试用期工资标准
• 条款编号：第九条
• 原文片段：乙方在试用期期间的工资为人民币12000元。

4. 试用期超过法定上限或重复约定（EMP-15-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“试用期超过法定上限或重复约定”对应的不利条款或安排。

5. 工作内容和地点（EMP-04-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第五条；第四条；附件
• 审查判断：合同已明确约定具体工作岗位或职责；具体工作地点。
【证据定位】
• 支持要素：具体工作地点
• 条款编号：第五条
• 原文片段：第五条
根据甲方的岗位作业特点，乙方的工作区域或工作地点为北京市海淀区中关村东路66号A座1208室。
• 支持要素：具体工作岗位或职责
• 条款编号：第四条
• 原文片段：第四条
乙方同意根据甲方工作需要，担任软件开发工程师岗位工作。
• 支持要素：具体工作岗位或职责
• 条款编号：附件
• 原文片段：附件一：岗位职责说明书
员工姓名：赵晨
岗位名称：软件开发工程师
部门：研发中心
主要工作职责：
负责企业软件系统的需求分析、设计、开发、测试及维护；
根据项目计划完成软件模块开发及技术文档编写；
参与软件系统性能优化、故障排查和技术改进；
配合产品、测试及其他部门完成项目交付；
遵守公司源代码、数据和信息安全管理制度；
完成与本岗位职责相关的其他合理工作任务。

6. 工时、休息与加班（EMP-05-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第七条；第八条
• 审查判断：合同已明确约定工时制度及工作时间；休息休假安排。
【证据定位】
• 支持要素：工时制度及工作时间
• 条款编号：第七条
• 原文片段：执行标准工时制度的，乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。
• 支持要素：工时制度及工作时间
• 条款编号：第七条
• 原文片段：第七条
甲方安排乙方执行标准工时制度。
• 支持要素：休息休假安排
• 条款编号：第七条
• 原文片段：每周休息日为星期六、星期日。
• 支持要素：休息休假安排
• 条款编号：第八条
• 原文片段：第八条
甲方对乙方实行的休假制度有：国家法定节假日、带薪年休假、婚假、丧假、产假、陪产假、育儿假以及法律法规规定的其他休假。

7. 工资标准与支付（EMP-06-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第九条
• 审查判断：合同已明确约定工资金额或可计算标准；工资支付日期；工资支付方式。
【证据定位】
• 支持要素：工资金额或可计算标准
• 条款编号：第九条
• 原文片段：第九条
甲方每月10日前以银行转账形式支付乙方上月工资，月工资为人民币15000元。
• 支持要素：工资支付日期
• 条款编号：第九条
• 原文片段：第九条
甲方每月10日前以银行转账形式支付乙方上月工资，月工资为人民币15000元。
• 支持要素：工资支付方式
• 条款编号：第九条
• 原文片段：第九条
甲方每月10日前以银行转账形式支付乙方上月工资，月工资为人民币15000元。

8. 社会保险缴纳（EMP-07-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第十一条
• 审查判断：合同已明确约定用人单位依法办理参保并缴费；个人应缴部分及代扣代缴。
【证据定位】
• 支持要素：用人单位依法办理参保并缴费
• 条款编号：第十一条
• 原文片段：第十一条
甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。
• 支持要素：个人应缴部分及代扣代缴
• 条款编号：第十一条
• 原文片段：依法应由乙方个人承担的社会保险费用，由甲方依法代扣代缴。

9. 劳动保护与职业危害（EMP-08-01）

审查结论

• 处理建议：人工核验后确认本项结论。
• 覆盖状态：待核验
• 审查判断：合同文本已覆盖：劳动防护和安全培训。仍需人工核验：核实岗位是否存在职业病危害因素，再确定告知和职业健康保护义务。
• 【适用条件】：始终适用
【证据定位】
• 支持要素：劳动防护和安全培训
• 条款编号：第十五条
• 原文片段：第十五条

甲方根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

10. 专项培训服务期（EMP-09-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别已约定的专项培训服务期义务；另行签订协议的预备性表述不触发。

11. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第十八条
• 审查判断：合同已明确约定解除终止事由或协商一致。
【证据定位】
• 支持要素：解除终止事由或协商一致
• 条款编号：第十八条
• 原文片段：第十八条
甲乙双方解除、终止劳动合同应当依照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关规定执行。

12. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第二十条
• 审查判断：合同已明确约定经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排；解除终止后工资及补偿结算期限。
【证据定位】
• 支持要素：经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排
• 条款编号：第二十条
• 原文片段：依法应当支付经济补偿的，甲方在办结工作交接时依法支付。
• 支持要素：解除终止后工资及补偿结算期限
• 条款编号：第二十条
• 原文片段：依法应当支付经济补偿的，甲方在办结工作交接时依法支付。

13. 劳动争议处理（EMP-12-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第二十二条
• 审查判断：合同已明确约定劳动争议依法申请劳动仲裁。
【证据定位】
• 支持要素：劳动争议依法申请劳动仲裁
• 条款编号：第二十二条
• 原文片段：第二十二条

双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以依法向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。
• 支持要素：劳动争议依法申请劳动仲裁
• 条款编号：第二十二条
• 原文片段：当事人一方也可以直接依法向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。

14. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“免除或放弃法定社会保险义务”对应的不利条款或安排。

15. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

16. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。

17. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

18. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

19. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

20. 劳动成果与知识产权归属（EMP-IP-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“劳动成果与知识产权归属”对应的不利条款或安排。